

TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar, localiza primero la materia en el mapa (órgano competente, límites, conflicto positivo/negativo, efectos, tramitación y recursos). Después repasa las reglas clave de cada bloque y, al final, comprueba la literalidad en la norma. La trazabilidad por artículos te permite contrastar cada idea.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Órgano decisor y quién puede promover conflictos	1,3,5	Los conflictos entre Juzgados/Tribunales y la Administración los resuelve el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción; solo pueden plantearlos los titulares de órganos comprendidos en el art. 3.
Límites: supuestos en los que no procede plantear conflictos	6,7,8	Se prohíbe promover conflictos en habeas corpus o adopción en el mismo con las resoluciones indicadas; también en asuntos resueltos firmes o pendientes solo de casación/revisión, salvo ejecución o afectación de facultades de ejecución.
Conflicto positivo (Juez/Tribunal vs Administración): informe, requerimiento e inhibición	2,9,1,9.2,10.1,10.2,10.4,10.5	El juez/tribunal solicita informe del Ministerio Fiscal y, si procede, dirige requerimiento de inhibición. El órgano administrativo da audiencia a interesados y remite oficio con preceptos (art. 9.1).
Efectos durante el conflicto y especialidad en orden penal/tutela DDFF	11.1,11.2	Desde el oficio de inhibición se suspende el procedimiento sobre el asunto cuestionado, con medidas provisionales imprescindibles. No se suspende en penal ni en el procedimiento preferente de tutela de DDFF (solo hasta sentencia, en su caso).
Conflicto negativo (cuando ambos rechazan conocer): instar, plazos y Tribunal competente	13.1,13.2,13.3,13.4,14.1	Si el conocimiento es rechazado por ambas autoridades, el interesado puede instar conflicto negativo; aporta copia/testimonio de resoluciones denegatorias y lo formaliza en 15 días, notificándose al interesado.
Tramitación del Tribunal: subsanación, nuevas vistas y sentencia	14.2,15.1,15.2,15.3,17.1,17.2,19	El Tribunal de conflictos da vista al Ministerio Fiscal y dicta sentencia en 10 días. Puede requerir/regularizar, dar nuevas vistas si hay datos relevantes y su fallo fija a quién corresponde la jurisdicción.
Sanciones, recursos y gratuidad	16.1,16.2,18.1,18.2,19,20.1,20.2,21	Hay multas por falta de colaboración y por temeridad/mala fe; contra sentencias no cabe más recurso que amparo constitucional. Otras resoluciones: recurso de súplica ante el propio Tribunal en 3 días. El procedimiento es gratuito.
Conflictos entre jurisdicciones (militar y contable) y reglas del capítulo aplicable	22,23.1,23.3,24,27.1,28,29,30,31.1,31.2	Para Juzgados ordinarios vs militar decide la Sala de Conflictos; el requerido actúa con reglas del art. 11. Aplica el régimen general (arts. 15 a 21) con especialidades; contable se integra en el ámbito contencioso-administrativo.

3. 1) Marco institucional y legitimación (arts. 1,3,5)

Órgano resolutor

- Los conflictos de jurisdicción entre Juzgados/Tribunales y la Administración se resuelven por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
- En conflictos entre Juzgados ordinarios y órganos de jurisdicción militar interviene la Sala de Conflictos de Jurisdicción (según art. 39 LOPJ).

Quién puede promover

- Solo los titulares de órganos a que se refiere el art. 3 pueden plantear conflictos a Juzgados y Tribunales.
- La iniciativa del conflicto positivo puede partir de cualquier Juzgado o Tribunal (art. 2).

4. 2) Límites materiales: cuándo no se plantean conflictos (arts. 6,7,8)

Supuestos excluidos

- No pueden plantearse conflictos frente a la iniciación o seguimiento de habeas corpus o de adopción en el mismo de las resoluciones de puesta en libertad o a disposición judicial.
- No procede en asuntos resueltos por auto o sentencia firmes ni pendientes solo de casación o revisión, salvo ejecución o afectación de facultades de la Administración en ejecución.

Regla frente a actos que agotaron la vía

- Los jueces/tribunales no pueden suscitar conflictos sobre asuntos ya resueltos por acto que agotó la vía administrativa.
- Excepción: cuando el conflicto verse sobre la competencia para la ejecución del acto.

5. 3) Conflicto positivo: requerimiento de inhibición e intervención del MF (arts. 9.1,9.2,10.1,10.2,10.4,10.5)

Antes del requerimiento

- El juez/tribunal debe solicitar informe del Ministerio Fiscal antes de requerir la inhibición (plazo de 5 días).
- El órgano administrativo, recibido el oficio de inhibición, dará vista a interesados si los hubiere para que se pronuncien (10 días).

Iniciativa e inhibición

- Si el órgano administrativo acuerda iniciar el conflicto, dirige oficio de inhibición al juez/tribunal e indica preceptos legales del art. 9.1.
- Recibido el requerimiento, el juez/tribunal da vista a partes y al MF (10 días) y dicta auto en 5 días manteniendo o declinando su jurisdicción.

6. 4) Efectos del conflicto y especialidad penal/tutela DDFF (arts. 11.1,11.2)

Suspensión y medidas provisionales

- Tan pronto como se reciba el oficio de inhibición, se suspende el procedimiento sobre el asunto cuestionado hasta la resolución del conflicto.
- Aun así, se adoptan con carácter provisional las medidas imprescindibles para evitar elusión, grave perjuicio al interés público o daños graves e irreparables.

No suspensión en ciertos procedimientos

- Cuando el requerimiento se dirija a un órgano jurisdiccional del orden penal o a uno que conozca un asunto tramitado por el procedimiento preferente de tutela de DDFF (art. 53.2 CE), no se suspende.
- En estos casos, la suspensión (si procede) se difiere hasta el momento de dictar sentencia.

7. 5) Conflicto negativo: instar tras denegatoria y plazo (arts. 13.1,13.2,13.3,13.4,14.1)

Vía para el interesado

- Si el conocimiento es rechazado por juez/tribunal y por el órgano administrativo que el interesado estime competentes, puede instar conflicto negativo.
- Tras la resolución firme denegatoria, se dirige a la otra autoridad con copia auténtica o testimonio fehaciente.

Formalización y resolución del Tribunal

- Si también se declara incompetente, puede formalizar en plazo improrrogable de 15 días el conflicto negativo mediante escrito al Tribunal de conflictos, presentado ante el órgano incompetente.
- Las actuaciones se dan al MF y a la Administración interviniente (10 días) y el Tribunal dicta sentencia dentro de los 10 días siguientes.

8. 6) Tramitación, sentencia, sanciones y recursos (arts. 15.1,15.2,15.3,16.1,16.2,17.1,17.2,18.1,18.2,19,20.1,20.2,21)

Dinámica procesal del Tribunal

- Si hay irregularidades que impidan un juicio fundado pero sean subsanables, el Tribunal concede un breve plazo para subsanar.
- Si se incorporan nuevos datos relevantes, el Tribunal da nueva vista al MF y a la Administración y sentencia en 10 días.

Contenido del fallo, sanciones y recursos

- La sentencia declara a quién corresponde la jurisdicción controvertida y no se extiende a cuestiones ajenas; también puede declarar planteamiento incorrecto y ordenar reposición.
- Puede imponer multas por falta de colaboración o temeridad/mala fe; contra sentencias solo cabe amparo constitucional cuando proceda y demás resoluciones admiten súplica en 3 días.

9. 7) Conflictos entre jurisdicciones (militar y contable) y reglas aplicables (arts. 22,23.1,23.2,23.3,24,27.1,27.2,27.3,28,29,30,31.1,31.2)

Ordinaria vs militar

- El juez/tribunal que considere de su jurisdicción un asunto militar solicita informe del Ministerio Fiscal (5 días); el requerimiento debe incluir argumentos y preceptos legales.
- Si un órgano militar considera que un asunto es de su jurisdicción, solicita parecer del Fiscal Jurídico Militar.

Conflictos contable y reglas generales

- Los conflictos entre jurisdicción contable y Administración los resuelve el Tribunal de Conflictos; los que surgen con la jurisdicción militar, la Sala de Conflictos, según el procedimiento de la Ley.
- Para estos conflictos se aplica lo dispuesto en los arts. 15 a 21, y la jurisdicción contable se entiende comprendida en el orden contencioso-administrativo.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Informe del Ministerio Fiscal antes del requerimiento de inhibición (conflicto positivo)	5 días	9.1
Audiencia a interesados tras el oficio de inhibición (conflicto positivo)	10 días (plazo común)	9.2
Audiencia a interesados por el órgano administrativo antes de plantear conflicto	No indicado (solo se exige audiencia si los hubiere)	10.1
Vista a partes y Ministerio Fiscal para pronunciarse en el incidente de inhibición	10 días (plazo común)	10.4
Auto del juez/tribunal: mantener o declinar jurisdicción tras la vista	5 días	10.4
Formalización del conflicto negativo tras segunda incompetencia	15 días (plazo improrrogable)	13.3
Vista al Ministerio Fiscal y Administración para resolver conflicto	10 días (plazo común)	14.1
Sentencia del Tribunal de Conflictos (cualquier conflicto)	10 días	14.1
Recurso de súplica contra resoluciones distintas de sentencias del Tribunal	3 días	20.2

11. Cierre de repaso

Si te surgen dudas en el examen, vuelve al mapa: primero identifica si estás ante conflicto positivo o negativo, luego localiza los efectos del art. 11 y termina con tramitación/sentencia y recursos. Así podrás contestar con estructura y amarrado a artículos.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.